

1501214-49.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Resistência

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... além de já ter passagem anterior por tráfico (fls. 55/57), pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pelo local da prisão, ponto conhecido de tráfico, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que íntegro, com maior ou menor grau de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501214-49.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501214-49.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 329 do Código Penal, porque, em 28.05.2021, por volta das 19h15, na Rua Minas Gerais, nº 100, Vila Marquesa, Rio Grande da Serra, trazia consigo, para fins de tráfico, 20 porções de maconha (35,8g), 14 porções de cocaína (12,4g) e 92 porções de "crack" (10,6g), tendo, ainda, resistido, mediante violência, à abordagem legítima realizada pelos GCM.

Convertida em flagrante a prisão preventiva do então indiciado (fls. 80/82).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 156/158).

Denúncia recebida em 05.11.2021 (fl. 166).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, com substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recurso em

liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade de ambos os delitos foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 03/08), autos de exibição, apreensão e constatação (fls. 25/26 e 48/50), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 241/242), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os GCM Alex de Souza Serafim e João Vitor Rocha Amado disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, uma viela já conhecida como ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram o acusado, sozinho. Percebendo a aproximação da viatura, ele correu, tentando se evadir. Ao fazê-lo, arremessou para o mato uma sacola que tinha em mãos. Alcançando-o, foram agredidos (João Vitor) com socos e chutes pelo acusado, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. João Vitor afirma, inclusive, que o acusado tentou tomar a sua arma no momento da resistência. Recuperada a sacola, nela encontraram as porções de cocaína, maconha e "crack" apreendidas. Mesmo contido e algemado, o acusado, a quem não conheciam até então, mais uma vez correu, tentou fugir, sem sucesso.

Interrogado, Luiz Henrique confessou em parte. Disse que é usuário e, de fato, estava no local para vender droga como forma de pagar a sua dívida com o tráfico.

Nega, contudo, que tenha corrido ou resistido à prisão. Pelo contrário, foi agredido pelos guardas por se recusar a dizer quem era o dono da "biqueira".

À luz da prova produzida, patente, de início, a prática do crime de tráfico, não apenas em razão da confissão, mas sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

No caso, os guardas afirmam com absoluta firmeza que, após visualizar o acusado dispensando algo em direção ao mato, foram em sua direção. Percebendo a aproximação, ele correu, tentando se evadir.

Afirmaram ainda que as drogas foram encontradas, todas, neste objeto, uma sacola que estava com o acusado e foi por ele dispensada.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Nenhuma intenção de perseguição do acusado foi demonstrada, não sendo razoável presumir que os guardas tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então em tese desconhecida, sujeitando-se, com isso, às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de perderem a sua farda e serem presos.

É o que basta, inclusive em razão da confissão.

A resistência, apesar da negativa, também foi comprovada, com base na palavra dos guardas, que, repita-se, motivo algum têm para incriminar falsamente o acusado.

Compromissados, ambos disseram em juízo que, depois de alcançado, o acusado investiu fisicamente contra João Vitor, mediante violência, desferindo-lhe socos e chutes, inclusive tentando fugir por uma segunda vez, mesmo já contido e algemado. Logo, de rigor também aqui a condenação.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa e não deixa dúvidas da prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 329 do Código Penal, devendo por eles responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A. ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06.

Na primeira fase: quantidade de droga negativa, tendo sido apreendidas mais de 100 porções de droga com o acusado – 20 porções de maconha (35,8g), 14 porções de cocaína (12,4g) e 92 porções de "crack" (10,6g) –, com potencial de atingimento de

diversos usuários; natureza das drogas também negativa, tendo em vista o maior potencial vulnerante da cocaína e do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, à luz da FA e certidões (fls. 55/57), que registram uma passagem anterior do acusado, também por tráfico, mais associação para o tráfico, tendo ele sido colocado em liberdade provisória menos de um mês antes de ser preso mais uma vez, ora nestes autos; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, incidem a atenuante da confissão e a agravante da prática do delito em tempos de calamidade pública, tendo em vista a data do fato, 28.05.2021, em meio à pandemia global de Covid-19 decretada por lei no Brasil em 20.03.2020, de modo que fica a pena intermediária em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Sobre a agravante, importante anotar que, além de possível o seu reconhecimento por ato de ofício, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, para a sua incidência, a lei não exige nada mais do que a prática do delito em tempos de calamidade pública.

O art. 61, II, "j", do Código Penal, é de clareza solar: "São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II - ter o agente cometido o crime: 'j' - em ocasião de (...) qualquer calamidade pública.". Irrelevante, portanto, perquirir eventual relação entre crime e a pandemia.

E ainda que assim não o fosse, evidente a maior gravidade da venda de drogas no momento em que o país observa seus sistemas públicos e particulares de saúde colapsarem em razão da disseminação desenfreada do Coronavírus.

Logo, ainda que relevante fosse, inviável afirmar que descorrelacionados os fatos - tráfico e pandemia.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, além de já ter passagem anterior por tráfico (fls. 55/57), pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pelo local da prisão, ponto conhecido de tráfico, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

B. CP, ART. 329.

Na primeira fase: culpabilidade negativa, já que exercida a resistência mediante violência contra os guardas, o que certamente não pode ser valorado igualmente ao emprego de grave ameaça; antecedentes negativos à luz da FA e certidões do acusado (fls. 55/57); conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos e circunstâncias do crime neutros; consequências do crime normais; e comportamento da vítima normal. Fixo, portanto, a pena-base em 02 meses e 21 dias de detenção.

Na segunda fase, sem atenuante, incide a agravante da prática do crime em tempos de pandemia, conforme a mesma fundamentação adotada no item "A", acima, de modo que fica a pena intermediária em 03 meses de detenção.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 03 meses de detenção.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Luiz Henrique de Oliveira Nascimento como incurso nas penas do: a) art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa - calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e b) do art. 329 do Código Penal, a 03 meses de detenção.

Em vista da pena aplicada, dos antecedentes específicos e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser

analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º). Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, por indivíduo com antecedentes específicos (fls. 55/57). Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com ele 20 porções de maconha (35,8g), 14 porções de cocaína (12,4g) e 92 porções de "crack" (10,6g). Não bastasse, isso tem-se ainda a resistência oposta contra os guardas, mediante o emprego de violência física, e que o acusado havia sido preso por tráfico e colocado em liberdade provisória menos de um mês antes da prisão nestes autos (nº 1500720-87.2021.8.26.0540), razões pelas quais, absolutamente necessária a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão.

Por fim, decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido com o acusado, com fundamento no art. 63, I, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não comprovada a sua origem lícita durante a instrução.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA